

0035593-76.2019.8.26.0050

Classe: Execução da Pena

Assunto: Prestação de Serviços à Comunidade

Magistrado: Paulo Eduardo de Almeida Sorci

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara das Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... - 198/2016 - DEIC - 5ª Del. Roubo a Bancos - DISCCPA, 145/2016 - DEIC - 5ª Del. Roubo a Bancos - DISCCPA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO ARAUJO SPINOLA

Vistos.

Trata-se de pedido de extinção da pena privativa de liberdade formulado em favor de EDUARDO ARAUJO SPINOLA, considerando o período de prisão do sentenciado por outro processo, entre o período de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara das Execuções Criminais

Avenida Dr Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0035593-76.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Execução da Pena - Prestação de Serviços à Comunidade

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 198/2016 -

DEIC - 5ª Del. Roubo a Bancos - DISCCPA, 145/2016 - DEIC - 5ª Del. Roubo a Bancos - DISCCPA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO ARAUJO SPINOLA

Vistos.

Trata-se de pedido de extinção da pena privativa de liberdade formulado em favor de EDUARDO ARAUJO SPINOLA, considerando o período de prisão do sentenciado por outro processo, entre o período de 30/07/2018 à 26/08/2021.

O Ministério Público manifestou nos autos.

É o relatório.

Neste PEC, o sentenciado foi condenado pela prática de crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação

pecuniária de um salário mínimo.

Durante o cumprimento da pena o sentenciado foi novamente preso em flagrante delito aos 30/07/2018, em razão da suposta prática de crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso V e VII, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Posteriormente, foi absolvido com fundamento no artigo 492, inciso II, do Código de Processo Penal, conforme alvará de soltura expedido no processo 0006444-

60.2018.8.26.0365, que tramitou perante a 2ª Vara do Júri da Capital - SP, cumprido em 26 de agosto de 2021, permanecendo recluso por mais de 03 (três) anos.

Assim, considerando a data do cometimento do crime objeto deste PEC, o total da pena privativa de liberdade imposta, bem como período que sentenciado permaneceu preso pelo processo 0006444-60.2018.8.26.0365, que tramitou perante a 2ª Vara do Júri da Capital - SP, onde posteriormente foi absolvido, de rigor a extinção da pena privativa de liberdade objeto deste PEC pelo seu cumprimento.

Por outro lado, compete a este Juízo reconhecer a detração analógica, para julgar extinta a pena de prestação pecuniária, bem como a pena de multa originária (dezesseis dias-multa).

Posto isso, considerando a data do cometimento do crime objeto deste processo, o total da pena privativa de liberdade imposta, bem como o período que o sentenciado permaneceu preso por outro processo, reconheço de forma analógica, o benefício da detração penal previsto no artigo 42 do Código Penal, para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE do executado EDUARDO ARAUJO SPINOLA, nos autos do processo nº 0001510-39.20016.8.26.0050, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos - SP, pelo seu integral cumprimento.

Anote-se na folha de antecedentes do sentenciado.

Transitada em julgado esta sentença e realizadas as comunicações necessárias, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

PAULO EDUARDO DE ALMEIDA SORCI

Juiz de Direito Titular

5ª Vara das Execuções Criminais Central

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)